

0001679-49.2017.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... 007928-50.2016.8.26.0322, versando sobre o crime de roubo majorado. Durante a abordagem, foi encontrado, com Walaci, um celular Samsung modelo SM - J200BT, de cor dourada. O capturado informou que o celular não era de sua propriedade, mas de uma amiga que deixou com ele. Em poder de Rainer de Lima Santos, que estava junto com Walaci, foi encontrado um celular Motorola Moto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001679-49.2017.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001679-49.2017.8.26.0322 - 2017/000435

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rainer de Lima Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

RAINER DE LIMA SANTOS, qualificado nos Autos, foi denunciado por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 18h42min, na Rua Amâncio de Assis Nogueira, 251, Jardim Linense, nesta Cidade e Comarca de Lins, Rainer de Lima Santos adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia se tratar de produto de crime, consistente em um telefone celular da marca "Motorola", modelo "Moto G2", avaliado indiretamente em R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 30, pertencente a Ivan José Alves.

Segundo restou apurado - segue a denúncia -, no dia 19 de abril de 2016, no período da tarde, a vítima Ivan José Alves deixou seu automóvel aberto e estacionado na Avenida Deolinda Maria de Lima, nesta Cidade e Comarca, enquanto ia a um depósito de materiais para construção. Poucos instantes depois, ao retornar, percebeu que seu aparelho celular (marca Motorola, Modelo "Moto G2", de IMEI N.º 355485064208717), que estava sobre o banco do referido veículo, havia sido furtado.

Tal ocorrência ficou registrada no Boletim de Ocorrência N.º 2328/2016, da Central de Polícia Judiciária de Lins, acostado a fls. 08/09 dos autos.

Na noite do dia 12 de dezembro de 2016, Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina pela Rua Amâncio de Assis Nogueira, nesta Cidade e Comarca, na altura do número 251, decidiram abordar o acusado, tendo sido localizado em poder dele o aparelho celular da marca Motorola, modelo "Moto G2", com número de IMEI N.º 355485064208717. Ou seja, o aparelho celular subtraído de Ivan José Alves.

Indagado pelos Policiais Militares, o acusado alegou ter adquirido o aparelho por R\$ 60,00 (sessenta reais) de pessoa desconhecida; e que o negócio havia sido feito no estabelecimento denominado "Bar do Barros", próximo ao cemitério.

A aquisição de bem por valor muito inferior ao preço de mercado, somada à não identificação do suposto vendedor e à não apresentação de qualquer documento referente à compra, torna evidente a ciência de Rainer quanto à origem ilícita do aparelho.

A denúncia foi ofertada em 20/11/2017 (fls. 73/74) e recebida em 05/06/2018 (fl. 110).

O acusado foi citado/intimado (fl. 152), apresentando a defesa escrita a fls. 170/172, por intermédio de Defensor Dativo.

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fl. 176/177). Considerando a restrição do cumprimento de mandados pelos oficiais de justiça, a Audiência foi redesignada (fl. 185).

Aberta a Audiência (na modalidade teleaudiência em razão do sistema especial de trabalho instituído pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para combate à propagação do novo Corona vírus), foram inquiridas as testemunhas presentes, bem como foi interrogado o acusado. Encerrada a instrução e abertos os debates, o Ministério Público requereu a integral procedência da demanda, argumentando que aquisição do bem por valor muito inferior ao preço de mercado, somada à não identificação do suposto vendedor e à não apresentação de qualquer documento referente à compra, torna evidente a ciência do acusado quanto à origem ilícita do aparelho. A Defesa, por sua vez, alegou que os fatos não classificam o crime descrito, pois, no seu interrogatório, o réu deixou claro que não sabia que o aparelho era produto de furto. Requereu a desclassificação para a receptação na modalidade culposa, com a atenuante da confissão, ou a absolvição do réu, pois as provas colhidas são frágeis para uma condenação (fls. 253/259).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade do delito decorre dos Boletins de Ocorrência de fls. 05/07 (da localização do aparelho em poder do acusado) e 08/09 (do furto do celular da vítima Ivan); do Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11; do Auto de Avaliação indireta de fl. 30; bem como da prova oral.

Desta última também decorre a autoria.

Vejamos.

Em solo policial, a vítima Ivan José Alves informou que teve seu aparelho celular furtado de dentro do seu veículo no mês de abril de 2016. Na data em que ouvido, tomou conhecimento de que o telefone havia sido recuperado em poder de Rainer de Lima Santos, pessoa que não conhece, pelo menos por nome. Não houve nenhum dano em seu veículo, pois ele estava aberto na ocasião do furto (fl. 26).

Walaci Geovane dos Passos declarou que, dias antes, havia feito um open bar em uma chácara, sendo que uma pessoa acabou esquecendo um celular no local. Pegou referido aparelho e recebeu uma ligação nele, onde a pessoa se identificava dona do celular e disse que morava na COHAB Cris em Lins. Entretanto, no momento da abordagem, foi constatado pelos Policiais que não havia nenhuma queixa a respeito do aparelho portava. Um dos Policiais que o abordou, salvo engano o Sgto. Santana, disse que ficaria com o celular para devolver para a dona. Com o Rainer também foi localizado um celular. Os Policiais constataram que havia um mandado de prisão preventiva contra o depoente, sobre um roubo. Foi conduzido, junto com o Rainer, para a Delegacia, sendo que o colega foi liberado depois. O celular que carregava era um Samsung J2 e não se recorda o nome que a dona teria informado (fl. 62).

Quando apresentaram a ocorrência, o SGT PM Santana e CB PM Corrêa informaram que estavam em patrulhamento pela Rua Amâncio Assis Nogueira, quando, na altura do número 251, avistaram Rainer de Lima Santos e Walaci Geovane dos Passos sentados em frente à residência em tela. Contra Walaci Geovane dos Passos existia Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 2.ª Vara Criminal de Lins, Autos N.º 007928-50.2016.8.26.0322, versando sobre o crime de roubo majorado. Durante a abordagem, foi encontrado, com Walaci, um celular Samsung modelo SM - J200BT, de cor dourada. O capturado informou que o celular não era de sua propriedade, mas de uma amiga que deixou com ele. Em poder de Rainer de Lima Santos, que estava junto com Walaci, foi encontrado um celular Motorola Moto G2, de cor preta, que constou como produto de furto segundo Registro Digital de Ocorrência (RDO) N.º 2328/2016, registrado no dia 20/04/2016, sendo vítima Ivan José Alves. Rainer informou que o celular é de sua propriedade, tendo comprado de um desconhecido pelo valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), e que o negócio foi feito perto do cemitério, em um bar conhecido como "Bar do Barros". Estava tomando uma cerveja com amigos e se aproximou um rapaz moreno, magro, de estatura baixa, e ofereceu o aparelho para o averiguado, que realizou a compra em dinheiro. Alegou que o rapaz desconhecido disse que o celular era de boa procedência, mas, segundo informou Rainer, o aparelho não funciona direito, pois não realiza ligações. Somente consegue conversar por meio de aplicativos. Os celulares foram apreendidos em auto próprio. Expedida requisição de IML para o capturado Walaci Geovane dos Passos, que foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru, e o averiguado Rainer de Lima Santos foi liberado (fl. 6/7).

Em Juízo, testemunha comum, o Policial Militar Ricardo Alexandre Neves Corrêa disse se recordar que estavam patrulhando pelo local e avistaram o Rainer e o Walaci. Era de conhecimento dos Policiais que existia um Mandado de Prisão contra Walaci. Ele estava com um celular que seria de sua namorada. O Rainer estava com um Moto G que, em pesquisa, constou ser produto de furto. Ele declarou que havia comprado de um rapaz desconhecido em um bar e, na época, teria pagado cerca de R\$ 60,00. O acusado já era conhecido nos meios policiais. Ambos os aparelhos foram apreendidos, mas não tem conhecimento da devolução deles. Recorda-se que o Rainer informou que o aparelho não estava funcionando bem, mas, as condições do aparelho, não se recorda.

Em Juízo, testemunha comum, o Policial Militar Wilson Rodrigues de Santana declarou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento e abordaram Walaci e Rainer. Contra Walaci havia um Mandado de prisão referente a um roubo. Na abordagem, os dois possuíam celular. O Walaci informou que o celular era de um amigo. Já referente ao celular que estava com Rainer, nas pesquisas contou que o aparelho era produto de furto. Ele foi questionado e informou que comprou de um rapaz desconhecido, moreno,

em um bar próximo ao cemitério. Diante dos fatos, conduziram ambos à CPJ. O Rainer informou que pagou sessenta reais pelo aparelho. Ele já era conhecido nos meios policiais. Não se recorda se teve contato com a vítima.

Testemunha de defesa, a Policial Civil Maria Auxiliadora Mirandola Benatti afirmou que, do caso, especificamente, não se recorda, em razão do lapso temporal decorrido. Normalmente, fazem buscas em sites de vendas, usam o Google, consultam algumas lojas de Lins que trabalham com compra e venda de produtos usados e chegam ao valor do bem. Assim também o escrivão Marco Antônio. O auto de avaliação é uma peça informativa, não tem o poder de uma perícia. Nada impede que as partes se manifestem sobre os valores atribuídos aos bens avaliados. Não se lembra das condições do aparelho.

Testemunha de defesa, o Escrivão de Polícia Marco Antônio da Silva declarou não se recordar dos fatos. Quanto aos procedimentos de avaliação, é feita uma busca de mercado. Com a Internet, fica muito fácil fazer uma avaliação pela média; e é assim que é realizado. Não se recorda do estado de conservação do aparelho.

Na fase extrajudicial, o acusado Rainer de Lima Santos declarou que o celular é de sua propriedade, tendo comprado de um desconhecido pelo valor de R\$ 60,00, negócio feito perto do cemitério, em bar conhecido por "Bar do Barros". Há cerca de duas semanas, estava tomando uma cerveja com amigos e se aproximou um rapaz moreno, magro, de estatura baixa, oferecendo o aparelho. O interrogando realizou a compra em dinheiro. Alega que o rapaz desconhecido disse que o celular era de boa procedência, mas o aparelho não funciona direito, não realiza ligações e somente consegue conversar por meio aplicativos (fl. 12).

Interrogado em Juízo, o acusado Rainer de Lima Santos disse que é amasiado e cria um filho da esposa como se fosse seu. Trabalhava em uma empresa de locações, com registro em carteira. Estudou até o primeiro colegial. Está preso em um processo por tentativa de homicídio, mas ainda não foi julgado. Não tem condenação. Não tem origem indígena. Sobre os fatos, disse que estava no bar do Barros, junto com um amigo, comemorando o aniversário de uma amiga, e foi onde um rapaz chegou. Ele falou que morava em Getulina e que estava na casa da tia, mas que tinha acontecido "uma coisa" e precisava ir embora. Perguntou quanto ele queria no aparelho e o rapaz falou que, para ir embora, era R\$ 60,00, o preço da passagem. Então pagou esse valor pelo celular. Mas o chip nem pegava, ainda. A compra não foi no dia da abordagem, já fazia umas duas semanas que estava com o celular. Sempre frequentava o bar, que é perto da casa do finado pai do interrogado. O rapaz que vendeu o telefone não estava no bar, ele estava passando, mas ele viu o pessoal com as cadeiras lá, no espaço que fica embaixo da árvore, e foi até lá. Não conhecia o rapaz, nunca tinha visto. E ele não foi nada sobre ser roubado, só falou que estava vendendo porque precisava ir embora para Getulina. Não sabe quanto o celular valia na época, mas comprou porque estava barato. Comprou porque o rapaz falou que precisava ir embora para Getulina; e ele ainda estava com uma criança. Só foi saber que o celular era furtado quando foi abordado pelos Policiais. Não conhece a vítima Ivan. Conhece os Policiais Ricardo e Wilson de vista, porque eles vão na casa do Policial Benilson, que é na frente da casa do pai do interrogando, mas não tem nada contra eles. Tem arrependimento de ter se envolvido com isso, se soubesse que o celular era roubado, não teria comprado.

Do que foi colhido, destaco e analiso o mais importante.

A vítima contou que, em abril de 2016, seu telefone celular foi subtraído do seu veículo, tendo registrado a ocorrência.

Em dezembro do mesmo ano, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram Walaci Geovane dos Passos, contra quem sabidamente havia um

mandado de prisão em aberto, resolvendo realizar a abordagem. Na companhia de Walaci estava o acusado Rainer. Em seu poder, foi encontrado o aparelho celular subtraído da vítima Ivan.

O acusado negou saber da procedência ilícita do telefone. Contou que, cerca de duas semanas antes da abordagem, estava em um bar perto do cemitério, onde surgiu um rapaz desconhecido afirmando que precisava ir para Getulina e, para conseguir o dinheiro da passagem, estava vendendo seu celular por R\$ 60,00. Achou barato e comprou. O aparelho estava com defeito, o chip não estava funcionando.

Ocorre que, em pesquisa realizada na Internet, verifica-se passagens de Lins para Getulina pelo valor de R\$ 5,00 (empresa Guerino Seiscento) e R\$ 8,00 (empresa Reunidas Paulista) em valores atuais, de modo que a alegação do acusado de que a pessoa estava oferecendo o celular a R\$ 60,00 para poder comprar uma passagem para ir a Getulina não é crível.

No crime de receptação, quando a res furtiva é encontrada na posse do agente, gera a presunção do conhecimento da ilicitude, obrigando uma justificativa coerente, o que não se observou. Nesse sentido, os julgados abaixo:

“RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGENTE QUE RECEBEU A RES FURTIVA SABENDO SE TRATAR DE PRODUTO DE CRIME - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - AGENTE ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - BEM ADQUIRIDO POR VALOR MUITO BAIXO - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA - PENA EXACERBADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE - ISENÇÃO DE CUSTAS - POSSIBILIDADE - RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - LEI Nº 14.939/03 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem por ele adquirido, impõe-se a condenação pelo delito de receptação - No delito de receptação, se o objeto furtado é encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem. A aquisição do bem em valor muito baixo tem o condão de evidenciar a origem ilícita da coisa - Inviável a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa, se o comportamento do réu e as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem evidenciam a prática da receptação dolosa - Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais a pena base deve ser fixada no mínimo legal - Recurso provido em parte” (Apelação Criminal APR 10518081585615001 MG - TJ-MG); e

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

No caso em tela, não parece muito plausível que o vendedor do aparelho tenha usado a justificativa da passagem para vender o telefone celular a preço baixo, uma vez que, conforme mencionado acima, a passagem não chegava a R\$ 10,00. E, tanto o preço pedido era bem inferior ao praticado no mercado, que chamou a atenção do acusado (conforme ele mesmo admitiu em audiência), que o adquiriu prontamente.

Qualquer pessoa a quem fosse oferecido por R\$ 60,00 um aparelho celular avaliado em R\$ 700,00, à noite, em um bar, por um indivíduo desconhecido contando uma versão mentirosa sobre a compra de uma passagem, fecharia o negócio com a plena convicção de que não se tratava de uma transação de objeto obtido lícitamente.

Não obstante, o acusado adquiriu o celular, indicando não se importar com sua origem. Rainer tem condenações anteriores, já cumpriu pena em estabelecimentos prisionais, não havendo como se admitir ser ele pessoa ingênua e crédula.

Portanto, estando materialidade e autoria bem delineadas, o decreto condenatório torna-se de rigor, ficando afastadas todas as teses defensivas em sentido contrário.

Passo, por consequência, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (pena-base 1/3 acima do mínimo em razão dos maus antecedentes, decorrentes das condenações nos Autos 7356-60.2017 e 15507-64.2007, da 2.^a Vara Criminal local; e 15993-44.2010 e 1500162-03.2019 desta 1.^a Vara Criminal). Ausentes agravante e atenuante genéricas. Inexistentes causas de aumento e de diminuição da pena para aplicação.

Hei fixar o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

Considerando que o acusado tem diversos antecedentes, considero não fazer jus ao sursis ou às penas alternativas. Será fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena corporal.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar RAINER DE LIMA SANTOS, já qualificado, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade deste no piso legal, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, sob as condições legais.

Caberá ao acusado, ainda, pagar a taxa judiciária no importe correspondente a 100 (cem) UFESPs, conforme artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/2003, exceto se beneficiário da Justiça Gratuita.

Recurso em liberdade.

Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de prisão, destacando que, cumprida a ordem, o acusado deverá ser apresentado para advertência. Após, expeça-se a guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo da Execução.

Ao Defensor Dativo (fl. 167), arbitro os honorários do teto previsto para a espécie, expedindo-se a certidão oportunamente, a qual deverá ser impressa pelo interessado diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 24 de fevereiro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA